

[기출][2010-1]대여금청구소송에서 금전대여사실의 존부 판단에 적용되는 자유심증주의의 원칙

【문제 1】 대여금청구소송에서 당사자 간에 금전대여사실에 대하여 다툼이 있고 이에 관하여는 증거조사의 결과와 변론에서 나타난 각종 자료가 있다. 이를 기초로 법관이 위 금전대여사실주장이 진실한지 아닌지를 판단함에 있어서 적용되는 원칙에 관하여 논하시오. (50 점)

[기출][2010-2-1]임의적 소송담당의 의의와 유형 및 요건과 소송법적 효과

【문제 2】 다음 문제를 설명하시오.

(1) 임의적 소송담당(임의적 소송신탁) (25 점)

[기출][2010-2-2]통상공동소송에서의 공동소송인 독립의 원칙과 그 한계 및 예외

【문제 2】 다음 문제를 설명하시오.

(2) 공동소송인독립의 원칙 (25 점)

[기출][2011-1]교통사고 손해배상청구에서 개별 항목별 청구액을 초과하여 인정한 판결의 적법성 여부

【문제 1】 교통사고 피해자인 甲은 가해자인 乙을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 적극적 손해, 소극적 손해, 위자료 각 1,000 만 원씩 합계 3,000 만 원을 청구하였다. 그런데 법원은 피고에 대하여 적극적 손해 1,500 만 원, 소극적 손해 1,000 만 원, 위자료 500 만원 합계 3,000 만 원을 이행하라는 판결을 선고하였다. 이 판결의 적법성 여부에 대하여 논하시오. (50 점)

[기출][2011-2-1]보조참가인에 대한 재판의 효력의 의의 및 성질과 범위

【문제 2】 다음 문제를 설명하시오.

(1) 보조참가인에 대한 재판의 효력 (25 점)

[기출][2011-2-2]재판상 자백의 성립요건과 그에 따른 주관적·객관적 구속력 및 철회

【문제 2】 다음 문제를 설명하시오.

(2) 자백의 구속력 (25 점)

[기출][2012-1]채권자대위소송의 판결이 확정된 경우 그 기판력이 채무자에게 미치는지 여부

【문제 1】 A는 甲에 대하여 1년치 임금을 체불하고 있었다. A는 자신의 명의로 되어 있는 재산이 거의 없고 다만 乙에 대하여 매매대금 채권을 가지고 있을 뿐이었는데, 이 채권의 변제기가 도래하였는데도 그 지급을 청구하지 않았다. 이에 甲은 A가 乙에 대하여 갖고 있는 위 채권을 대위행사하여 乙을 피고로 하는 소를 제기하였다. 그러나 甲의 청구를 기각하는 판결이 선고되었다. 승소 가능성이 적다고 판단한 甲은 항소를 제기하지 않았고, 결국 판결이 확정되었다. 이 판결의 기판력이 A에게도 미치는지 논하시오. (50 점)

[기출][2012-2]준비서면을 제출하지 않았을 때의 효과

【문제 2】 준비서면을 제출하지 않았을 때의 효과 (25 점)

[기출][2012-3]반소의 의의와 요건 및 절차

【문제 3】 반소 (25 점)

[기출][2013-1-1]도급계약상 연대책임 관계인 피고들에 대한 임금청구소송에서 소송대리인의 대리권 범위

【문제 1】 乙과 丙은 도급계약에 따라 함께 사업을 수행하고 있고, 임금지급에 대하여 연대책임 관계에 있다. 그런데 수급인인 丙은 소속 근로자인 甲에게 임금을 지급하지 못하고 있다. 이에 甲은 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기하였다. 이때 다음 물음에 대하여 각각 논하시오. (50 점)

(문제 1) 위 소송에서 甲이 변호사 A를 소송대리인으로 선임한 경우 소송대리인 A의 대리권의 범위는? (20 점)

[기출][2013-1-2]공동피고 중 1 인의 선정당사자 선정 가능성 및 그 판결의 효력이 선정자에게 미치는지 여부

【문제 1】 乙과 丙은 도급계약에 따라 함께 사업을 수행하고 있고, 임금지급에 대하여 연대책임 관계에 있다. 그런데 수급인인 丙은 소속 근로자인 甲에게 임금을 지급하지 못하고 있다. 이에 甲은 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기하였다. 이때 다음 물음에 대하여 각각 논하시오. (50 점)

(문제 2) 위 소송계속 중에 乙이 丙을 선정당사자로 선정할 수 있는가? 그리고 丙이 선정당사자로서 소송을 수행하여 판결이 확정될 경우 丙이 받은 판결의 효력은 乙에게도 미치는가? (30 점)

[기출][2013-2]소송상 화해의 의의, 요건, 효력 및 하자 구제수단 등에 관한 설명

【문제 2】 소송상 화해에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2013-3]문서제출명령의 의의, 신청요건, 절차 및 불이행 시의 제재 등에 관한 설명

【문제 3】 문서제출명령에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2014-1-1]민법상 조합인 회사를 상대로 한 해고무효 확인의 소 제기 가능성

【문제 1】 근로자 甲은 해고를 당한 후 사용자인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 제기하고자 한다. 그런데 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 A, B, C 3 인이 공동으로 출자해서 설립한 민법상 조합에 불과하다. 다음 물음에 답하시오. (50 점) (다만 아래 각 지문은 상호 무관함)

(물음 1) 甲은 乙회사를 피고로 해서 해고무효 확인의 소를 제기할 수 있는지 논하시오. (25 점)

[기출][2014-1-2]근로자가 청구하지 않은 임금지급을 명한 판결의 적법성 여부

【문제 1】 근로자 甲은 해고를 당한 후 사용자인 乙회사를 상대로 해고무효 확인의 소를 제기하고자 한다. 그런데 乙회사는 명칭만 회사일 뿐 A, B, C 3 인이 공동으로 출자해서 설립한 민법상 조합에 불과하다. 다음 물음에 답하시오. (50 점) (다만 아래 각 지문은 상호 무관함)

(물음 2) 甲이 적법하게 제기한 해고무효 확인의 소에서 제 1 심 법원이 甲이 청구 하지도 않은 해고처분 이후 미지급한 임금의 지급을 명하는 판결을 하였다면 동 임금지급 판결은 적법한지 여부에 대해 논하시오. (25 점)

[기출][2014-2]해고 후 임금 등을 수령하고 3년이 경과하여 제기한 소송의 실효 여부

【문제 2】 甲은 乙회사로부터 해고처분을 받고 임금과 퇴직금을 아무런 조건 없이 모두 수령하였다. 甲이 소를 제기하는 데에 특별한 장애사유가 없었음에도 3년여가 경과한 뒤 乙회사의 해고처분이 부당하다고 주장하면서 해고일로부터 정년 시까지의 임금의 지급을 구하는 소를 제기한 경우에 소권의 실효 여부에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2014-3]중복된 소제기 금지의 의의와 요건 및 효과에 관한 검토

【문제 3】 중복된 소제기의 금지에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2015-1-1]피고를 특정하여 소를 제기한 후 예비적으로 피고를 추가한 소송형태의 적법 여부와 법원의 조치

【문제 1】 甲은 A은행과의 고용계약서상의 퇴직금 조항 등이 무효라는 확인과 함께 퇴직금의 지급을 구하는 내용의 소를 A은행 리스크관리본부장인 乙을 상대로 제기하였다. 당초에 甲이 피고로 삼은 사람은 개인으로서의 乙이 아니라 A은행 부서장인 리스크관리본부장을 피고로 특정한 것인데, 법률적으로 확신이 서지 않자, 甲은 예비적으로 A은행도 피고로 추가하였다. (50 점)

(물음 1) 위와 같은 소송형태의 적법 여부와 이에 대한 법원의 조치 및 판단에 대하여 논하시오. (30 점)

[기출][2015-1-2]피고 은행의 소장부분을 은행 사무원에게 우체국 창구에서 교부한 송달의 적법 여부

【문제 1】 甲은 A은행과의 고용계약서상의 퇴직금 조항 등이 무효라는 확인과 함께 퇴직금의 지급을 구하는 내용의 소를 A은행 리스크관리본부장인 乙을 상대로 제기하였다. 당초에 甲이 피고로 삼은 사람은 개인으로서의 乙이 아니라 A은행 부서장인 리스크관리본부장을 피고로 특정한 것인데, 법률적으로 확신이 서지 않자, 甲은 예비적으로 A은행도 피고로 추가하였다. (50 점)

(물음 2) 이 때 피고 A은행에 대한 소장부분을 A은행 사무원인 丙에게 우체국 창구에서 교부하였다면, 이러한 송달은 적법한가? (20 점)

[기출][2015-2]제 1 심 소송사건을 재판권 행사의 정도에 따라 단독판사와 합의부에 배분하는
사물관할

【문제 1.1】 민사소송법의 법적 성격에 대해서 논하시오. (25 점)

[기출][2015-3]중국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 자가 동일한 소를 제기하지 못하도록 하는
재소금지의 원칙

【문제 3】 재소의 금지에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2016-1-1]노동조합이 조합원을 위하여 제기한 손해배상청구소송에서 노동조합의 당사자적격 여부

【문제 1】 乙회사의 근로자인 甲이 업무 중 상해를 입어 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하고자 한다. 다음 물음에 대하여 답하시오. (50 점) (아래 각 설문은 상호 무관함)

(물음 1) 甲이 소속하고 있는 노동조합 丙이 원고로서 사용자인 乙회사를 상대로 甲을 위하여 소송을 수행할 경우, 丙노동조합에 당사자적격이 있는지를 설명하시오. (35 점)

[기출][2016-1-2]대법원의 파기환송판결에 의해 사건이 다시 계속된 경우 변호사의 소송대리권 부활 여부

【문제 1】 乙회사의 근로자인 甲이 업무 중 상해를 입어 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하고자 한다. 다음 물음에 대하여 답하시오. (50 점) (아래 각 설문은 상호 무관함)

(물음 2) 위와는 달리, 甲이 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였다. 그 소송의 항소심에서 변호사 丁이 甲의 소송대리인이었는데, 대법원의 파기환송판결에 의하여 사건이 항소심에 다시 계속하게 되었다면 위 丁의 소송대리권은 어떻게 되는지를 설명하시오. (15 점)

[기출][2016-2]공시송달의 의의, 요건, 절차 및 효력

【문제 2】 공시송달에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2016-3]청구의 선택적 병합의 의의, 요건, 심리 및 판결

【문제 3】 청구의 선택적 병합에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2017-1-1]보조참가인에 대한 전소 판결의 참가적 효력 인정 여부

【문제 1】 乙 회사의 근로자 丙이 업무상 운전하던 차량이 보행자 甲을 충격하여 부상을 입혔다. 甲이 乙 회사를 피고로 하여 제기한 교통사고로 인한 손해배상청구의 소(전소)에서 丙이 乙 회사측에 보조참가하여 소송이 진행되었고, 법원은 丙의 운전상의 과실을 인정하여 甲 청구인용판결을 선고하여 이 판결이 확정되었다. 그 후 乙 회사가 丙을 피고로 위 손해배상에 대한 구상금을 청구하는 소(후소)를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(아래 각 설문은 상호 무관함)

(물음 1) 丙이 보조참가한 전소의 甲 청구인용의 확정판결이 후소에 효력을 미치는지를 설명하시오. (35 점)

[기출][2017-1-2]소송계속 중 당사자 사망을 간과한 판결의 효력과 상속인에 대한 승계 여부

【문제 1】 乙 회사의 근로자 丙이 업무상 운전하던 차량이 보행자 甲을 충격하여 부상을 입혔다. 甲이 乙 회사를 피고로 하여 제기한 교통사고로 인한 손해배상청구의 소(전소)에서 丙이 乙 회사측에 보조참가하여 소송이 진행되었고, 법원은 丙의 운전상의 과실을 인정하여 甲 청구인용판결을 선고하여 이 판결이 확정되었다. 그 후 乙 회사가 丙을 피고로 위 손해배상에 대한 구상금을 청구하는 소(후소)를 제기하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(아래 각 설문은 상호 무관함)

(물음 2) 후소에서 丙은 소송대리인을 선임하지 않고 소송을 수행하던 중 사망하였다. 법원은 丙의 사망사실을 간과하고 변론을 진행한 후 乙 회사 청구인용판결을 선고하였다. 이 판결은 丙의 상속인에게 효력이 미치는지를 설명하시오. (15 점)

[기출][2017-2]자백간주의 의의, 요건 및 효력에 관한 설명

【문제 2】 자백간주에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2017-3]변론종결 뒤의 승계인의 의의, 요건 및 효력 범위에 관한 설명

【문제 3】 변론종결 뒤의 승계인에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2018-1-1]조합규약상 소제기 금지규정의 유효성과 부제소특약의 적법성

【문제 1】 甲은 乙 노동조합(이하 '乙'이라 한다)의 조합원이다. 아래의 각 물음에 관하여 논하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 무관함) (50 점)

(물음 1) 乙은 조합규약에 근거하여 자체적으로 만든 신분보장대책기금관리규정(이하 '관리규정'이라 한다)상의 위로금 지급을 둘러싼 乙과 조합원 간의 분쟁에 관하여 乙을 상대로 일절 소송을 제기할 수 없다는 규정을 두고 있다. 그 후 甲이 乙에 대하여 위 관리규정에 따른 위로금의 지급을 요구하였으나 乙이 이를 거절하였다. 이에 甲은 乙을 피고로 하여 위 관리규정에 따른 위로금 지급을 구하는 소를 법원에 제기하였다. 위 소송에서 乙은 甲이 위 관리규정상의 소제기 금지규정에 위반하여 소를 제기한 것이므로 위 소는 소의 이익이 없다고 주장하고 있다. 乙의 주장은 타당한가? (30 점)

[기출][2018-1-2]배우자 및 공인노무사의 소송대리권 인정 여부

【문제 1】 甲은 乙 노동조합(이하 '乙'이라 한다)의 조합원이다. 아래의 각 물음에 관하여 논하시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 무관함) (50 점)

(물음 2) 甲은 乙에 대하여 5천만 원의 위로금 지급을 구하는 소를 제기하였다. 甲 (제한능력자가 아님)의 배우자(공인노무사로 제한능력자가 아님)가 위 소송을 대리할 수 있는가? (20 점)

[기출][2018-2]소송고지의 의의, 요건, 절차 및 효력에 관한 설명

【문제 2】 소송고지에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2018-3]문서의 증거력(형식적 증거력과 실질적 증거력)에 관한 설명

【문제 3】 문서의 증거력에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2019-1-1]처분권주의와 변론주의 원칙에 따른 1억 원 청구인용 판결의 타당성

【문제 1】 甲은 乙에 대하여 지급기일을 2017. 2. 1.로 하는 1억 원의 공사대금채권을 가지고 있었다. 乙은 2017. 10. 1. 이 채권금액 가운데 3,000 만 원을 변제하였다. 甲은 2018. 4. 1. 乙에 대하여 위 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 2018. 12. 1. 변론을 종결하고 甲의 청구대로 1억 원의 지급을 명하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 확정되었다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 1) 乙은 위 소송절차에서 2017. 10. 1.에 일부변제한 사실을 주장하지 아니하였다. 3,000 만 원의 변제사실을 인정하지 않고 1억 원의 지급을 명한 위 법원의 판결이 타당한지를 논하십시오. (30 점)

[기출][2019-1-2]확정판결의 기판력과 표준시 이후의 상계권 행사 가능성

【문제 1】 甲은 乙에 대하여 지급기일을 2017. 2. 1.로 하는 1억 원의 공사대금채권을 가지고 있었다. 乙은 2017. 10. 1. 이 채권금액 가운데 3,000 만 원을 변제하였다. 甲은 2018. 4. 1. 乙에 대하여 위 공사대금 1억 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 2018. 12. 1. 변론을 종결하고 甲의 청구대로 1억 원의 지급을 명하는 판결을 선고하였고, 그 판결은 확정되었다. 다음 물음에 답하십시오. (50 점)

(물음 2) 乙은 甲에 대하여 2018. 5. 1.을 지급기일로 하는 대여금 2,000 만 원의 채권을 가지고 있었으나 상계항변을 하지 않았다. 乙이 2019. 7. 1.에 이 채권을 가지고 상계할 수 있는지를 논하십시오. (20 점)

[기출][2019-2]합의관할의 의의, 성립요건 및 효력에 관한 설명

【문제 2】 합의관할에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2019-3]공동소송참가의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 효력

【문제 3】 공동소송참가에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2020-1-1]당사자표시정정 후의 관할권 인정 여부와 변론관할의 성립

【문제 1】 甲(수원에 주소를 두고 살고 있음)은 대전에 소재한 자기 토지를 乙(대구에 주소를 두고 살고 있음)에게 매도하고 매매잔대금 1억 원을 받지 못하여, 그 지급을 구하는 소를 대전지방법원에 제기하였다. 이후에 甲은 乙이 소제기 이전에 사망하였다는 사실과 乙의 유일한 상속인인 丙(대구에 주소를 두고 살고 있음)이 있다는 사실을 알게 되었다. 甲은 피고를 丙으로 바꾸는 신청을 하였고 법원은 당사자표시정정하여 피고를 丙으로 바꾸었다. 다음 물음에 답하시오. (50 점) (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임)

(물음 1) 丙은 변론기일에 출석하여 위 매매대금은 모두 지급되었으므로 甲의 이 사건 소에 대하여 청구기각을 구한다는 진술을 하였다. 위 법원에 관할권이 인정되는지를 논하시오. (25 점)

[기출][2020-1-2]소제기 전 사망자를 피고로 한 경우 당사자표시정정의 적법성 여부

【문제 1】 甲(수원에 주소를 두고 살고 있음)은 대전에 소재한 자기 토지를 乙(대구에 주소를 두고 살고 있음)에게 매도하고 매매잔대금 1억 원을 받지 못하여, 그 지급을 구하는 소를 대전지방법원에 제기하였다. 이후에 甲은 乙이 소제기 이전에 사망하였다는 사실과 乙의 유일한 상속인인 丙(대구에 주소를 두고 살고 있음)이 있다는 사실을 알게 되었다. 甲은 피고를 丙으로 바꾸는 신청을 하였고 법원은 당사자표시정정하여 피고를 丙으로 바꾸었다. 다음 물음에 답하시오. (50 점) (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임)

(물음 2) 丙은 이 사건 법원의 당사자표시정정은 부적법하다고 주장하였다. 丙의 이 주장이 타당한지를 논하시오. (25 점)

[기출][2020-2]석명 의무의 의의, 범위 및 한계에 관한 설명

【문제 2】 석명 의무에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2020-3]유사필수적 공동소송의 의의, 성립요건 및 소송수행상의 특징

【문제 3】 유사필수적 공동소송에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2021-1-1]재판상 자백의 성립과 취소 및 공동소송인 독립의 원칙에 따른 판결의 가부

【문제 1】 甲은 乙에게 5,000 만 원을 대여하였고, 丙은 乙의 대여금채무를 보증하였다. 乙이 변제하지 않자 甲은 5,000 만 원을 반환받기 위해서 乙과 丙을 공동 피고로 하여, 乙에 대해서는 주채무의 이행을 구하고 丙에 대해서는 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하십시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임) (50 점)

(물음 1) 제 1 심 제 1 회 변론기일에 乙은 甲에게 대여금 5,000 만 원을 모두 변제했다고 주장하였고, 이에 대해 甲은 그 중 2,000 만 원을 반환받은 사실이 있다고 진술하였다. 그러나 제 2 회 변론기일에 甲은 종전의 진술을 철회하고, 乙로부터 전혀 변제받은 적이 없다고 주장하였다. 법원은 甲의 乙에 대한 청구 전부를 인용하는 판결을 할 수 있는가? (25 점)

[기출][2021-1-2]공동소송인 독립의 원칙과 증거공통의 원칙에 따른 청구기각 판결의 적법성

【문제 1】 甲은 乙에게 5,000 만 원을 대여하였고, 丙은 乙의 대여금채무를 보증하였다. 乙이 변제하지 않자 甲은 5,000 만 원을 반환받기 위해서 乙과 丙을 공동 피고로 하여, 乙에 대해서는 주채무의 이행을 구하고 丙에 대해서는 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 다음 물음에 답하십시오. (단, 아래의 각 물음은 상호 독립적임) (50 점)

(물음 2) 제 1 심 제 1 회 변론기일에 乙은 甲에게 대여금 5,000 만 원을 모두 변제했다고 주장하고 그에 관한 증거를 제출하였다. 그러나 丙은 답변서도 제출하지 않았고 변론기일에도 불출석하였다. 법원이 증거조사한 결과 乙의 주장이 타당하다는 심증을 형성하였다면, 甲의 乙과 丙에 대한 각 청구를 기각하는 판결을 할 수 있는가? (25 점)

[기출][2021-2]당사자능력의 의의, 판정 기준 및 흠결 시의 조치

【문제 2】 당사자능력에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2021-3]중간확인의 소의 의의, 요건 및 절차와 효력

【문제 3】 중간확인의 소에 대하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2022-1-1]예비적 병합에서 일부 판결의 적법성 및 누락된 청구에 대한 불복방법

【문제 1】 동업관계에 있는 乙, 丙, 丁, 戊는 자신들의 사업장 앞에 있는 X토지를 甲으로부터 임차하여 주차장으로 사용하고 있었다. 위 4인을 대표한다고 주장하는 乙은 X토지를 甲으로부터 매수하기로 하고 甲과 X토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 사업자금의 대출을 위해 X토지의 등기가 필요하다는 사정을 들은 甲은 매매대금의 전액을 지급받지 못하였음에도 불구하고 X토지의 등기를 위 4인에게 이전하여 주었으나 위 4인은 매매잔대금을 지급하지 않고 있다. 이에 甲은 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 주위적으로는 매매계약이 유효하다면 X토지의 매매대금 전액의 지급을 구하고, 예비적으로는 매매계약이 무효라면 X토지의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. (단, 아래의 각 물음은 독립적임) (50 점)

(물음 1) 제 1 심 법원은 乙에게 적법한 대리권이 없었다는 것을 이유로 원고의 주위적 청구를 배척하면서도 예비적 청구에 대하여는 아무런 판단을 하지않았다. 이러한 제 1 심 법원의 판결에 대해 적법 여부와 불복방법에 관하여 쓰시오. (25 점)

[기출][2022-1-2]공동선정당사자 중 1 인의 진술이 가지는 소송상 효력

【문제 1】 동업관계에 있는 乙, 丙, 丁, 戊는 자신들의 사업장 앞에 있는 X토지를 甲으로부터 임차하여 주차장으로 사용하고 있었다. 위 4인을 대표한다고 주장하는 乙은 X토지를 甲으로부터 매수하기로 하고 甲과 X토지에 대한 매매계약을 체결하였다. 사업자금의 대출을 위해 X토지의 등기가 필요하다는 사정을 들은 甲은 매매대금의 전액을 지급받지 못하였음에도 불구하고 X토지의 등기를 위 4인에게 이전하여 주었으나 위 4인은 매매잔대금을 지급하지 않고 있다. 이에 甲은 乙, 丙, 丁, 戊를 상대로 주위적으로는 매매계약이 유효하다면 X토지의 매매대금 전액의 지급을 구하고, 예비적으로는 매매계약이 무효라면 X토지의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. (단, 아래의 각 물음은 독립적임) (50 점)

(물음 2) 소송계속 중 乙, 丙, 丁, 戊는 乙과 丙을 선정당사자로 선정하였다. 심리 도중 丙은 매매대금의 일부가 甲에게 이미 지급되었다고 주장하고 있으나, 乙은 甲이 주장하는 바와 같이 매매대금의 전액이 미지급상태에 있다고 진술하였다. 이러한 乙의 진술은 소송상 어떠한 효력을 가지는지 설명하시오. (25 점)

[기출][2022-2]소송상 항변의 의의, 종류 및 요건에 관한 설명

【문제 2】 소송상 항변에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2022-3]판결의 편취의 의의, 유형 및 그에 따른 구제수단에 관한 설명

【문제 3】 판결의 편취와 그 구제수단에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2023-1-1]상계의 항변과 중복제소 및 기판력의 저촉 여부에 관한 판단

【문제 1】 甲은 乙을 피고로 매매대금채권 5천만 원의 지급을 구하는 소(이하, 'A 소'라 한다)를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 甲에 대하여 갖고 있는 대여금채권 6천만 원(이하, '이 사건 대여금채권'이라 한다)을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였다. 다음 물음에 답하시오. (다만, 아래의 각 물음은 독립적임) (50 점)

(물음 1)

① 상계의 항변을 주장한 乙은 A 소 계속 중 이 사건 대여금채권을 소구채권으로 하여 甲을 피고로 하는 대여금반환을 구하는 소(이하, 'B 소'라 한다)를 제기하였다. 乙이 제기한 B 소는 적법한가?

② 만일 甲이 제기한 A 소 계속 전에 乙이 이 사건 대여금채권의 반환을 구하는 소('C 소'라 한다)를 제기하였다면, 乙은 그 후 제기된 甲의 A 소에서 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장할 수 있는가? (20 점)

[기출][2023-1-2]상계의 항변이 인용되어 판결이 확정된 후 자동채권의 잔액에 대한 소 제기 가능성

【문제 1】甲은 乙을 피고로 매매대금채권 5천만 원의 지급을 구하는 소(이하, 'A 소'라 한다)를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 甲에 대하여 갖고 있는 대여금채권 6천만 원(이하, '이 사건 대여금채권'이라 한다)을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였다. 다음 물음에 답하시오. (다만, 아래의 각 물음은 독립적임) (50 점)

(물음 2) 甲이 제기한 A 소에서 乙이 이 사건 대여금채권을 자동채권으로 하는 상계의 항변을 주장하였고, 법원은 甲의 채권과 乙의 채권이 모두 인정된다고 판단하여 甲의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 이 판결이 확정된 후 乙은 甲을 피고로 상계의 항변으로 주장한 이 사건 대여금채권의 반환을 구하는 소를 제기할 수 있는가? (30 점)

[기출][2023-2]장래의 이행을 청구하는 소의 의의, 요건 및 적법성 판단 기준

【문제 2】 장래의 이행을 청구하는 소에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2023-3]부대항소의 의의, 요건, 절차 및 효력에 관한 설명

【문제 3】 부대항소에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2024-1-1]원고가 제 1 심 소송계속 중 연대보증인을 예비적 피고로 추가한 행위의 적법성 여부

【문제 1】甲은 乙에 대해 1 억 원의 대여금을 청구하는 소를 제기(이하 '이 사건 소송'이라 하며, 원금 이외의 이자나 지연손해금 등은 고려하지 않는다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (아래의 각 물음은 독립적이며, 문제에서 제시되지 아니한 사항은 적법한 것으로 본다.) (50 점)

(물음 1) 원고 甲은 제 1 심 소송계속 중 피고 乙의 원고 甲에 대한 1 억 원의 대여금 채무 전액에 대해서 연대보증한 丙을 예비적 피고로 추가하였다. 이러한 예비적 피고의 추가가 적법한지 설명하시오. (20 점)

[기출][2024-1-2]원고만이 항소한 경우 항소심 법원이 상계항변을 받아들여 청구 전부를 기각한 판결의 적법성

【문제 1】甲은 乙에 대해 1 억 원의 대여금을 청구하는 소를 제기(이하 '이 사건 소송'이라 하며, 원금 이외의 이자나 지연손해금 등은 고려하지 않는다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (아래의 각 물음은 독립적이며, 문제에서 제시되지 아니한 사항은 적법한 것으로 본다.) (50 점)

(물음 2) 이 사건 소송에서 피고 乙은 1 억 원 전액을 원고 甲에게 변제하였다는 항변을 하였다. 제 1 심 법원은 피고 乙이 3,000 만 원만 변제한 사실을 인정하여 원고 甲의 청구금액 1 억 원 중 7,000 만 원만 인용하면서 나머지 3,000 만 원의 청구에 대해서는 기각하는 판결(이하 '제 1 심 판결'이라 한다)을 하였다. 이러한 제 1 심 판결에 대하여 원고 甲만이 기각된 3,000 만 원의 청구에 대해서도 인용해달라는 취지로 항소를 제기하였다. 항소심에서 피고 乙은 새롭게 1 억 원의 상계의 항변을 주장하였다. 항소심 법원은 피고 乙의 변제항변은 전부 이유 없지만, 피고 乙의 상계항변은 전부 인정된다는 이유로 원고 甲의 피고 乙에 대한 청구 전부를 기각하는 판결을 하였다. 이러한 항소심 판결이 적법한지 설명하시오. (30 점)

[기출][2024-2]당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 구체적인 경우에 관한 설명

【문제 2】 당사자가 변론기일의 지정을 신청할 수 있는 경우에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2024-3]보충송달의 의의, 요건 및 효력 발생 시기 등에 관한 설명

【문제 3】 보충송달에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2025-1-1]대여금 8,000 만 원 청구 소송에서 당사자 간 주장 및 증거 제출에 따른 법원의 판결 방향

【문제 1】 2022. 5. 1. 甲은 乙에게 금 8,000 만 원을 이자 없이 1 년의 기한으로 대여하였는데, 기한이 지나도록 乙이 돈을 갚지 않아 甲은 乙에게 대여금의 상환을 독촉하였다. 2023. 10. 15. 이 되어서 乙은 “2022. 5. 1.에 차용한 돈을 2024. 10. 31.까지 甲에게 지급하지 못할 때 甲의 요구가 있으면 乙이 소장하는 고려청자(이하 ‘고려청자’라 함)를 甲에게 양도한다.”라는 각서(이하 ‘각서’라 함)를 써 주었다. 고려청자는 5,000 만 원 정도로 평가된다. 2024. 11. 5. 甲은 乙에게 돈을 갚으라고 하였고, 乙은 묵묵부답이었다. 2025. 2. 1. 甲은 乙을 상대로 금 8,000 만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 소송에서 甲은 대여금 상환을 독촉하는 3 통의 내용증명 우편을 증거로 제출하였다. (아래의 각 물음은 독립적이다.) (50 점)

(물음 1) 증거방법으로 제출된 내용증명에는 모두 甲이 乙에게 대여금 8,000 만 원의 상환을 촉구하는 내용이 들어 있다. 乙은 사실이 아니라고 하면서 실제로 차용한 돈은 5,000 만 원뿐이라고 주장하였다. 그것도 도박장에서 빌린 것이라고 주장하며 상환의무가 없다고 하였다. 甲은 乙의 항변에 대해 어느 것도 인정하지 않았다. 법원이 차용증을 제출하라고 하였으나, 甲은 분실하였다고 진술하였고, 乙은 애초부터 작성한 바가 없다고 하였다. 乙은 대여금의 액수가 5,000 만 원이라는 증거로 자신이 기명날인한 각서의 사본을 제출하였다. 이에 甲은 그 원본의 존재 자체를 부정하였다. 이밖에 더 제출된 증거방법은 없다. 법원은 어떠한 판결을 하여야 하는지 논하시오. (25 점)

[기출][2025-1-2]원고의 8,000 만 원 청구 및 고려청자 인도 예비적 병합 청구에 대한 법원 판결의 타당성 검토

【문제 1】 2022. 5. 1. 甲은 乙에게 금 8,000 만 원을 이자 없이 1 년의 기한으로 대여하였는데, 기한이 지나도록 乙이 돈을 갚지 않아 甲은 乙에게 대여금의 상환을 독촉하였다. 2023. 10. 15. 이 되어서 乙은 “2022. 5. 1.에 차용한 돈을 2024. 10. 31.까지 甲에게 지급하지 못할 때 甲의 요구가 있으면 乙이 소장하는 고려청자(이하 ‘고려청자’라 함)를 甲에게 양도한다.”라는 각서(이하 ‘각서’라 함)를 써 주었다. 고려청자는 5,000 만 원 정도로 평가된다. 2024. 11. 5. 甲은 乙에게 돈을 갚으라고 하였고, 乙은 묵묵부답이었다. 2025. 2. 1. 甲은 乙을 상대로 금 8,000 만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 소송에서 甲은 대여금 상환을 독촉하는 3 통의 내용증명 우편을 증거로 제출하였다. (아래의 각 물음은 독립적이다.) (50 점)

(물음 2) 乙은 甲의 청구에 대하여 금전을 차용한 적이 없다고 하였다. 차용증이 없느냐는 재판장의 물음에 甲은 이사하던 중에 분실된 것 같다고 하면서 乙이 기명날인한 각서를 제출하였다. 이에 乙은 5,000 만 원의 차용을 인정하였다. 다음 기일에 甲은 차용증을 찾았다며 증거로 제출하였고, 고려청자의 인도를 구하는 청구를 예비적으로 병합하였다. 乙은 뒤늦게 가져온 차용증은 위조일 수밖에 없다고 항변하였다. 재판장이 차용증에 있는 당사자들의 인영이 진정해 보인다고 하자, 乙은 자기의 기명날인이 맞긴 하지만 대여금은 여전히 5,000 만 원이었다고 주장하였다. 이밖에 더 제출된 증거방법은 없었다. 마침내 법원은 乙은 甲에게 고려청자를 인도하라는 판결을 내렸다. 이 판결에 대하여 평가하시오. (25 점)

[기출][2025-2]확인의 이익의 의의, 요건 및 구체적 양태에 관한 설명

【문제 2】 확인의 이익에 관하여 설명하시오. (25 점)

[기출][2025-3]재소의 금지의 의의, 요건 및 효과에 관한 논술

【문제 3】 재소의 금지에 관하여 논하시오. (25 점)

[예상][01.01-1]민사소송법의 법적 성격

【문제 1.1】 민사소송법의 법적 성격에 대해 논하시오. (25 점)

[예상][03.02-1]법관이 제 1 심 판결 후 항소심 재판부 구성원으로 참여하는 것이 전심관여 제척사유에 해당하는지 여부

【문제 3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제 1 심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제 1 심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음 1) 판사 A가 항소심 재판부의 구성원으로 참여하는 것이 민사소송법상 제척사유인 "법관이 사건에 관하여 직무상 관여한 전심재판"에 해당하는지 여부를 근거와 함께 논하시오.

[예상][03.02-2]기피원인인 재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정의 객관적 기준과 기피신청 시 소송절차의 정지 여부

【문제 3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음 2) 乙이 판사 B에 대하여 제기하려는 기피신청의 원인인 "재판의 공정성을 기대하기 어려운 사정"의 객관적 기준과 기피신청 시 소송절차의 정지 여부에 대하여 설명하시오.

[예상][03.02-3]제척사유가 있는 법관이 스스로 직무집행을 피하는 회피의 절차와 효과

【문제 3.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 이 사건의 제1심 판결은 판사 A가 담당하여 甲의 승소로 판결하였다. 이에 乙이 불복하여 항소하였고, 항소심 사건은 판사 A, B, C로 구성된 합의부에 배당되었다. 그런데 판사 A는 제1심 판결을 선고한 후 정기 인사발령에 의해 해당 항소심 재판부로 자리를 옮긴 상태였다.

한편, 항소심 진행 중 판사 B는 해당 사건의 원고인 甲과 고등학교 동창 사이이며, 최근 甲의 자녀 결혼식에 참석하여 축의금을 전달한 사실이 밝혀졌다. 이를 알게 된 乙은 판사 B가 재판의 공정성을 해칠 우려가 있다고 판단하여 기피신청을 하고자 한다.

또한, 판사 C는 이 사건의 목적물과 관련된 별개의 민사소송에서 과거에 甲의 대리인으로 활동하였던 경력이 있음이 확인되었다.

(물음 3) 판사 C의 경우와 같이 제척사유가 있음에도 불구하고 법관이 스스로 직무집행을 피하는 제도인 회피의 절차와 효과에 대하여 기술하시오.

[예상][04.01-1]성명모용소송에서 당사자 확정 기준 및 피모용자의 구제 수단

【문제 4.1】

<사례>

甲은 乙에게 1 억 원을 대여하였다고 주장하며 소를 제기하고자 한다. 그런데 甲은 乙의 인적 사항을 정확히 알지 못하자, 평소 원한 관계에 있던 丙의 성명을 乙의 성명으로 기재하고 丙의 주소지를 피고의 주소로 기재하여 소장을 제출하였다. 소장 부분을 송달받은 丙은 자신은 甲과 아무런 채권채무 관계가 없으므로 당황하였으나, 일단 법정에 출석하여 피고로서 답변하고 소송을 수행하였다.

甲이 丙의 성명을 모용하여 소를 제기한 경우, 이 소송의 당사자가 누구인지 확정하는 기준에 대하여 판례의 태도를 중심으로 기술하고, 만약 丙을 상대로 판결이 선고되어 확정되었다면 丙이 취할 수 있는 구제 수단을 논하시오.

[예상][04.02-1]당사자능력과 당사자적격의 비교 설명

【문제 4.2】 당사자능력과 당사자적격에 대해 설명하시오.

[예상][05.02-1]부제소특약의 간과와 본안기각판결 선고의 적법성 및 그 효력

【문제 5.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제 1 심 소송 계속 중, 피고 乙은 "甲과 소를 제기하기 전에 이미 이 사건 분쟁에 대하여 법원에 소를 제기하지 않기로 합의 (부제소특약)를 하였으므로 이 사건 소는 부적법하다"고 주장하며 소각하를 청구하였다. 그러나 제 1 심 법원은 부제소특약의 존재 여부 및 그 적법성에 대해 구체적으로 심리하지 아니한 채, 변론기일을 열어 곧바로 대여금 채권의 성립 여부 등 본안에 관한 심리를 진행하였다. 제 1 심 법원은 심리 결과 대여금 채권이 시효로 소멸하였다는 이유로 甲의 청구를 기각하는 본안판결을 선고하였고, 甲은 이에 불복하여 항소하였다. 한편, 또 다른 사건에서 원고 A는 피고 B를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 심리가 진행 중이다. 그런데 소송 계속 중 B는 "A가 정신적 질환으로 인해 의사능력을 완전히 상실하였으므로 당사자능력에 흠결이 발생하였다"고 주장하였다. 제 1 심 법원은 이러한 당사자능력과 같은 소송요건의 존재 여부를 어느 시점을 기준으로 판단해야 하는지, 그리고 해당 소송요건의 존부에 대한 증명책임은 소송법상 누구에게 귀속되는지 검토하고 있다.

(물음 1) 피고 乙이 부제소특약의 합의가 존재한다고 주장하였음에도 제 1 심 법원이 소송요건의 존부를 판단하지 않고 본안기각판결을 선고한 조치의 적법성 여부를 소송요건의 조사 순서 및 소송요건 흠결을 간과한 판결의 효력과 관련하여 설명하시오.

[예상][05.02-2]당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점과 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙

【문제 5.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제 1심 소송 계속 중, 피고 乙은 "甲과 소를 제기하기 전에 이미 이 사건 분쟁에 대하여 법원에 소를 제기하지 않기로 합의 (부제소특약)를 하였으므로 이 사건 소는 부적법하다"고 주장하며 소각하를 청구하였다. 그러나 제 1심 법원은 부제소특약의 존재 여부 및 그 적법성에 대해 구체적으로 심리하지 아니한 채, 변론기일을 열어 곧바로 대여금 채권의 성립 여부 등 본안에 관한 심리를 진행하였다. 제 1심 법원은 심리 결과 대여금 채권이 시효로 소멸하였다는 이유로 甲의 청구를 기각하는 본안판결을 선고하였고, 甲은 이에 불복하여 항소하였다. 한편, 또 다른 사건에서 원고 A는 피고 B를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 심리가 진행 중이다. 그런데 소송 계속 중 B는 "A가 정신적 질환으로 인해 의사능력을 완전히 상실하였으므로 당사자능력에 흠결이 발생하였다"고 주장하였다. 제 1심 법원은 이러한 당사자능력과 같은 소송요건의 존재 여부를 어느 시점을 기준으로 판단해야 하는지, 그리고 해당 소송요건의 존부에 대한 증명책임은 소송법상 누구에게 귀속되는지 검토하고 있다.

(물음 2) A와 B의 소송에서 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점은 언제인지 설명하고, 소송요건의 존부에 대한 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙에 대하여 기술하시오.

[예상][05.04-1]구실체법설에 따른 전후소 소송물의 동일성 여부 및 후소의 적법성 판단

【문제 5.4】

<사례>

甲은 乙에게 자신의 소유인 X 토지를 매도하기로 하는 계약을 체결하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 그러나 이후 甲은 乙의 기망행위를 이유로 위 매매계약을 적법하게 취소하였다고 주장하며, 乙을 상대로 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 甲은 취소에 따른 원상회복으로서의 소유권귀속에 기한 물권적 청구권을 원인으로 내세웠다.

심리 결과 甲의 청구는 기각되었고 판결은 확정되었다. 그 후 甲은 다시 乙을 상대로 동일한 X 토지에 대하여 소유권이전등기말소청구의 소를 제기하면서, 이번에는 매매계약이 처음부터 무효였다는 점을 근거로 무효인 계약에 따른 원상회복청구권을 주장하였다.

한편, 丙은 丁이 운전하던 차량에 치여 부상을 당하였다. 丙은 丁을 상대로 치료비 1,000 만원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송의 변론 과정에서 丙은 丁의 과실에 의한 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 丁이 운행공용자로서 자동차손해배상 보장법에 따른 책임을 질 수도 있다고 판단하였다.

(물음 1) 甲이 제기한 후소의 소송물이 전소의 소송물과 동일한지 여부에 대하여 판례의 입장인 구실체법설(구이론)에 근거하여 논하고, 이에 따른 후소의 적법성 여부를 판단하시오.

[예상][05.04-2]불법행위책임과 자배법상 책임의 소송물 관계 및 법원의 법적 근거 선택 권한

【문제 5.4】

<사례>

甲은 乙에게 자신의 소유인 X 토지를 매도하기로 하는 계약을 체결하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 그러나 이후 甲은 乙의 기망행위를 이유로 위 매매계약을 적법하게 취소하였다고 주장하며, 乙을 상대로 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 甲은 취소에 따른 원상회복으로서의 소유권귀속에 기한 물권적 청구권을 원인으로 내세웠다.

심리 결과 甲의 청구는 기각되었고 판결은 확정되었다. 그 후 甲은 다시 乙을 상대로 동일한 X 토지에 대하여 소유권이전등기말소청구의 소를 제기하면서, 이번에는 매매계약이 처음부터 무효였다는 점을 근거로 무효인 계약에 따른 원상회복청구권을 주장하였다.

한편, 丙은 丁이 운전하던 차량에 치여 부상을 당하였다. 丙은 丁을 상대로 치료비 1,000 만원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송의 변론 과정에서 丙은 丁의 과실에 의한 불법행위책임만을 주장하였으나, 법원은 丁이 운행공용자로서 자동차손해배상 보장법에 따른 책임을 질 수도 있다고 판단하였다.

(물음 2) 丙이 제기한 소송에서 불법행위에 기한 손해배상청구권과 자동차손해배상 보장법에 기한 손해배상청구권의 관계를 소송물 이론의 관점에서 설명하고, 법원이 원고의 주장과 다른 법적 근거를 토대로 판결할 수 있는지 여부를 기술하시오.

[예상][05.05-1]채무부존재확인의 소의 중복소제기 금지 위반 여부 및 판결의 형식

【문제 5.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 5,000 만 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 甲이 제출한 소장 부분은 2023. 5. 1. 乙에게 적법하게 송달되었다. 그런데 乙은 위 소송이 진행 중임에도 불구하고, 2023. 6. 1. 역으로 甲을 상대로 하여 동일한 대여금 채무가 존재하지 아니한다는 채무부존재확인의 소를 수원지방법원에 제기하였다.

한편, A는 B를 상대로 건물철거 및 토지인도소송을 제기하여 승소 판결을 받았고 이 판결은 확정되었다. 그 후 B는 해당 토지의 점유를 계속하면서 건물을 제 3자인 C에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 이에 A는 다시 C를 상대로 건물철거를 구하는 소를 제기하고자 한다.

또한, 丙은 丁을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 소장에 청구금액을 1억 원으로 기재하였다. 소송 계속 중 丙은 동일한 사고로 인한 손해액이 사실은 2억 원임을 알게 되었고, 이미 제기한 소송의 청구취지를 확장하지 않은 채 나머지 1억 원에 대하여 별개의 소를 추가로 제기하였다.

(물음 1) 乙이 甲을 상대로 제기한 채무부존재확인의 소가 민사소송법 제 259 조의 중복소제기 금지 원칙에 위반되는지 여부를 판단하고, 만약 위반된다면 수원지방법원이 내려야 할 판결의 형식에 대하여 논하시오.

[예상][05.05-2]일부청구임을 명시하지 않은 별소 제기의 중복소제기 해당 여부 및 효과

【문제 5.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 5,000 만 원의 지급을 구하는 소를 서울중앙지방법원에 제기하였다. 甲이 제출한 소장 부분은 2023. 5. 1. 乙에게 적법하게 송달되었다. 그런데 乙은 위 소송이 진행 중임에도 불구하고, 2023. 6. 1. 역으로 甲을 상대로 하여 동일한 대여금 채무가 존재하지 아니한다는 채무부존재확인인 소를 수원지방법원에 제기하였다.

한편, A 는 B 를 상대로 건물철거 및 토지인도소송을 제기하여 승소 판결을 받았고 이 판결은 확정되었다. 그 후 B 는 해당 토지의 점유를 계속하면서 건물을 제 3 자인 C 에게 매도하고 소유권이전등기를 마쳐주었다. 이에 A 는 다시 C 를 상대로 건물철거를 구하는 소를 제기하고자 한다.

또한, 丙은 丁을 상대로 손해배상청구의 소를 제기하면서 소장에 청구금액을 1 억 원으로 기재하였다. 소송 계속 중 丙은 동일한 사고로 인한 손해액이 사실은 2 억 원임을 알게 되었고, 이미 제기한 소송의 청구취지를 확장하지 않은 채 나머지 1 억 원에 대하여 별개의 소를 추가로 제기하였다.

(물음 2) 丙이 나머지 1 억 원에 대하여 별소를 제기한 경우, 전소의 소장에서 청구 범위를 명확히 특정하지 않았을 때(일부청구임을 명시하지 않았을 때) 후소에 미치는 소송법적 효과 및 중복소제기 해당 여부를 판례의 태도에 근거하여 설명하시오.

[예상][05.06-1]보정기한 도과 후 각하명령 송달 전 흠결 보정 시 소장각하명령의 효력

【문제 5.6】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 반환을 구하는 소를 제기하고자 서울중앙지방법원에 소장을 제출하였다. 그런데 甲은 소장에 乙의 주소를 기재하면서 "서울 강남구 이하 불상"이라고만 기재하였고, 청구원인에는 "乙이 돈을 빌려가서 안 갚음"이라고만 간략히 적어 제출하였다. 담당 재판장 A는 소장을 심사한 후 甲에게 7일 이내에 피고의 구체적인 주소를 보정하고 청구원인을 구체적으로 특정할 것을 명하는 보정명령을 내렸다.

위 보정명령은 2023. 10. 1. 甲에게 적법하게 송달되었으나, 甲은 2023. 10. 15.이 되어서야 보정서를 제출하였다. 한편, 재판장 A는 甲이 기한 내에 보정하지 않자 2023. 10. 10. 소장각하명령을 작성하였으나, 이 명령이 甲에게 송달되기 전인 10. 15.에 甲의 보정서가 법원에 도착하였다.

또 다른 사례로, 丙은 丁을 상대로 소를 제기하여 소장 부분이 丁에게 송달되었다. 그러나 丁은 주소지에 거주하지 않아 송달불능이 되었고, 재판장은 丙에게 주소보정을 명하였다. 丙은 丁의 소재를 알 수 없자 공시송달을 신청하였으나, 재판장은 요건 미비를 이유로 이를 받아들이지 않고 다시 주소보정을 명하며 이를 이행하지 않을 경우 소장을 각하하겠다고 통지하였다.

(물음 1) 재판장 A가 내린 소장각하명령의 성질과 관련하여, 甲이 보정기한을 도과하였으나 각하명령이 송달되기 전에 흠결을 보정하였다면 재판장이 이미 작성한 소장각하명령을 그대로 집행할 수 있는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 논하시오.

[예상][05.06-2]소장 부분 송달불능 시 재판장의 조치인 소장각하명령과 소각하판결의 차이점

【문제 5.6】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 반환을 구하는 소를 제기하고자 서울중앙지방법원에 소장을 제출하였다. 그런데 甲은 소장에 乙의 주소를 기재하면서 "서울 강남구 이하 불상"이라고만 기재하였고, 청구원인에는 "乙이 돈을 빌려가서 안 갚음"이라고만 간략히 적어 제출하였다. 담당 재판장 A는 소장을 심사한 후 甲에게 7일 이내에 피고의 구체적인 주소를 보정하고 청구원인을 구체적으로 특정할 것을 명하는 보정명령을 내렸다.

위 보정명령은 2023. 10. 1. 甲에게 적법하게 송달되었으나, 甲은 2023. 10. 15.이 되어서야 보정서를 제출하였다. 한편, 재판장 A는 甲이 기한 내에 보정하지 않자 2023. 10. 10. 소장각하명령을 작성하였으나, 이 명령이 甲에게 송달되기 전인 10. 15.에 甲의 보정서가 법원에 도착하였다.

또 다른 사례로, 丙은 丁을 상대로 소를 제기하여 소장 부분이 丁에게 송달되었다. 그러나 丁은 주소지에 거주하지 않아 송달불능이 되었고, 재판장은 丙에게 주소보정을 명하였다. 丙은 丁의 소재를 알 수 없자 공시송달을 신청하였으나, 재판장은 요건 미비를 이유로 이를 받아들이지 않고 다시 주소보정을 명하며 이를 이행하지 않을 경우 소장을 각하하겠다고 통지하였다.

(물음 2) 피고 丁에 대한 소장 부분의 송달이 불가능하여 재판장이 주소보정을 명하였음에도 丙이 이에 응하지 않거나 공시송달 요건을 갖추지 못한 경우, 재판장이 행할 수 있는 조치인 "소장각하명령"과 "소각하판결"의 차이점을 소송 계속의 발생 여부와 관련하여 설명하시오.

[예상][06.08-1]소송대리인이 있는 경우의 소송절차 중단 예외와 판결의 효력 및 수계절차

【문제 6.8】

<사례>

甲은 乙을 상대로 X 건물에 대한 소유권이전등기청구소송을 제기하여 제 1 심이 진행 중이다. 그런데 변론이 종결되기 전인 2023. 11. 1. 피고 乙이 교통사고로 급작스럽게 사망하였다. 乙에게는 유일한 상속인으로 아들 丙이 있다.

당시 乙은 변호사 A를 소송대리인으로 선임하여 소송을 수행하게 한 상태였으며, A에게는 당해 심급의 소송행위뿐만 아니라 상소의 제기 등에 관한 특별수권도 부여되어 있었다. 이러한 사실을 알지 못한 법원은 변론기일을 진행하였고, 2023. 12. 1. 원고 甲의 승소 판결을 선고하였다.

또 다른 상황으로, 丁은 戊를 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 丁은 파산선고를 받았고, 파산관재인으로 B가 선임되었다. 丁은 파산선고 사실을 법원에 알리지 않은 채 계속해서 소송을 수행하고자 한다.

(물음 1) 사례에서 피고 乙이 사망하였으나 소송대리인 A가 있는 경우, 민사소송법 제 233조에도 불구하고 소송절차가 중단되지 않는 근거를 설명하고, 이 경우 선고된 판결의 효력 및 상속인 丙이 소송에 참여하기 위해 취해야 할 절차에 대하여 논하시오.

[예상][06.08-2]원고의 파산선고에 따른 소송절차 중단과 수계 및 판결의 효력

【문제 6.8】

<사례>

甲은 乙을 상대로 X 건물에 대한 소유권이전등기청구소송을 제기하여 제 1 심이 진행 중이다. 그런데 변론이 종결되기 전인 2023. 11. 1. 피고 乙이 교통사고로 급작스럽게 사망하였다. 乙에게는 유일한 상속인으로 아들 丙이 있다.

당시 乙은 변호사 A를 소송대리인으로 선임하여 소송을 수행하게 한 상태였으며, A에게는 당해 심급의 소송행위뿐만 아니라 상소의 제기 등에 관한 특별수권도 부여되어 있었다. 이러한 사실을 알지 못한 법원은 변론기일을 진행하였고, 2023. 12. 1. 원고 甲의 승소 판결을 선고하였다.

또 다른 상황으로, 丁은 戊를 상대로 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 丁은 파산선고를 받았고, 파산관재인으로 B가 선임되었다. 丁은 파산선고 사실을 법원에 알리지 않은 채 계속해서 소송을 수행하고자 한다.

(물음 2) 원고 丁이 파산선고를 받은 경우 소송절차의 중단 여부를 판단하고, 만약 중단된다면 파산관재인 B가 소송을 인계받는 절차와 丁이 파산선고 사실을 숨기고 받은 판결의 효력에 대하여 기술하시오.

[예상][07.02-1]재판상 자백의 성립 요건과 자백 취소의 허용 여부 및 요건

【문제 7.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 甲은 소장에서 "2023. 1. 1. 乙에게 1 억 원을 이자 월 1%로 정하여 대여하였다"는 사실을 주장하였다. 이에 대하여 乙은 제 1 회 변론기일에 출석하여 "돈을 빌린 것은 맞지만 이미 전액 변제하였다"고 답변하였다. 이후 소송이 진행되던 중 乙은 제 3 회 변론기일에서 "사실은 돈을 빌린 적이 없으며, 이전의 진술은 착오에 의한 것이었다"고 주장하며 기존 진술을 취소하겠다는 의사를 표시하였다.

한편, 丙은 도로 관리 주체인 지방자치단체 丁을 상대로 도로 파손으로 인한 자동차 파손 손해배상청구소송을 제기하였다. 丙은 사고 당시 해당 지역에 이례적인 폭우가 내려 도로가 유실되었음을 주장하였으나, 이에 관한 별도의 기상자료를 제출하지는 않았다. 丁은 그러한 폭우가 내린 사실이 없다고 다투고 있다. 또한, 이 사건 심리 중 법원은 해당 지역의 지적도와 토지대장의 내용 등 공공기관에 비치된 기록에 나타난 사실을 토대로 丙의 과실 여부를 판단하고자 한다.

(물음 1) 乙이 제 1 회 변론기일에 행한 진술의 법적 성질을 "재판상 자백"의 요건과 관련하여 검토하고, 제 3 회 변론기일에서 행한 자백 취소의 허용 여부 및 그 요건에 대하여 판례의 태도를 근거로 논하시오.

[예상][07.02-2]현저한 사실의 의의와 범위 및 이를 근거로 한 판결의 절차적 요건

【문제 7.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 甲은 소장에서 "2023. 1. 1. 乙에게 1 억 원을 이자 월 1%로 정하여 대여하였다"는 사실을 주장하였다. 이에 대하여 乙은 제 1 회 변론기일에 출석하여 "돈을 빌린 것은 맞지만 이미 전액 변제하였다"고 답변하였다. 이후 소송이 진행되던 중 乙은 제 3 회 변론기일에서 "사실은 돈을 빌린 적이 없으며, 이전의 진술은 착오에 의한 것이었다"고 주장하며 기존 진술을 취소하겠다는 의사를 표시하였다.

한편, 丙은 도로 관리 주체인 지방자치단체 丁을 상대로 도로 파손으로 인한 자동차 파손 손해배상청구소송을 제기하였다. 丙은 사고 당시 해당 지역에 이례적인 폭우가 내려 도로가 유실되었음을 주장하였으나, 이에 관한 별도의 기상자료를 제출하지는 않았다. 丁은 그러한 폭우가 내린 사실이 없다고 다투고 있다. 또한, 이 사건 심리 중 법원은 해당 지역의 지적도와 토지대장의 내용 등 공공기관에 비치된 기록에 나타난 사실을 토대로 丙의 과실 여부를 판단하고자 한다.

(물음 2) 사례에서 丙이 주장하는 폭우 사실과 법원이 인지한 지적도의 내용 등이 "현저한 사실"로서 증명을 요하지 않는 사항에 해당하는지 여부를 구분하여 설명하고, 이러한 사실을 근거로 판결하기 위해 필요한 절차적 요건을 기술하시오.

[예상][09.02-1]강박에 의한 청구인낙에 대한 불복 방법 및 그 요건

【문제 9.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 乙은 자신의 채무를 인정하고 조속히 분쟁을 종결하기 위해 제 2 회 변론기일에 출석하여 甲의 청구가 전부 정당함을 시인하는 "청구의 인낙" 의사를 표시하였다. 법원 사무관은 이를 변론조서에 기재하였고, 이에 따라 청구인낙조서가 작성되었다.

그런데 乙은 인낙조서가 작성된 후 2 주가 지난 시점에서, 당시 자신이 극심한 궁박 상태에 있었으며 甲의 강박에 의해 어쩔 수 없이 인낙의 의사표시를 한 것이라고 주장하며 해당 조서의 효력을 다투고자 한다. 또한 乙은 위 대여금 채무가 이미 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 이를 간과하고 인낙하였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

한편, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 丁은 변론기일에 출석하지 않고 미리 "청구의 인낙" 의사가 담긴 답변서를 제출하였으나, 해당 답변서에는 丁의 인감증명서가 첨부되어 있지 않았다. 법원은 丁이 출석하지 않은 상태에서 위 서면에 기재된 내용대로 청구인낙이 성립한 것으로 처리할 수 있는지 고민하고 있다.

(물음 1) 청구의 인낙이 성립하기 위한 요건 중 "당사자의 처분권"과 관련하여, 강박에 의한 인낙의 의사표시가 있었을 경우 乙이 확정판결과 동일한 효력이 있는 인낙조서에 대하여 취할 수 있는 불복 방법 및 그 요건을 설명하시오.

[예상][09.02-2]서면에 의한 청구인낙의 성립 요건 및 기판력의 범위와 효력 부인

【문제 9.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 소송 진행 중 乙은 자신의 채무를 인정하고 조속히 분쟁을 종결하기 위해 제 2 회 변론기일에 출석하여 甲의 청구가 전부 정당함을 시인하는 "청구의 인낙" 의사를 표시하였다. 법원 사무관은 이를 변론조서에 기재하였고, 이에 따라 청구인낙조서가 작성되었다.

그런데 乙은 인낙조서가 작성된 후 2 주가 지난 시점에서, 당시 자신이 극심한 궁박 상태에 있었으며 甲의 강박에 의해 어쩔 수 없이 인낙의 의사표시를 한 것이라고 주장하며 해당 조서의 효력을 다투고자 한다. 또한 乙은 위 대여금 채무가 이미 소멸시효가 완성되었음에도 불구하고 이를 간과하고 인낙하였다는 사실을 뒤늦게 깨달았다.

한편, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였다. 丁은 변론기일에 출석하지 않고 미리 "청구의 인낙" 의사가 담긴 답변서를 제출하였으나, 해당 답변서에는 丁의 인감증명서가 첨부되어 있지 않았다. 법원은 丁이 출석하지 않은 상태에서 위 서면에 기재된 내용대로 청구인낙이 성립한 것으로 처리할 수 있는지 고민하고 있다.

(물음 2) 丁이 제출한 답변서에 의한 청구인낙의 가부(서면에 의한 인낙)와 관련하여 민사소송법 제 148 조 및 제 248 조의 취지를 검토하고, 청구인낙이 성립하였을 때 발생하는 기판력의 범위와 소멸시효 완성 등 실체법상 사유를 근거로 인낙조서의 효력을 부인할 수 있는지 여부를 기술하시오.

[예상][12.01-1]민법상 조합의 당사자능력 및 선정당사자 제도의 요건과 효과

【문제 12.1】

<사례>

A, B, C 세 사람은 공동으로 식당을 운영하기 위하여 동업계약을 체결하고 "행복식당"이라는 명칭을 정하였다. 이들은 식당 운영에 필요한 자재를 공급받았으나 그 대금을 지급하지 못하고 있다. 자재 공급업자인 丁은 "행복식당" 또는 동업자들을 상대로 소를 제기하여 대금을 회수하고자 한다.

또한, 위 동업자들은 식당 인근의 공사 현장에서 발생하는 소음으로 인해 영업에 큰 차질을 빚게 되자, 공사 업체인 戊를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하기로 하였다. 이들은 소송의 효율성을 위해 동업자 중 1 인인 A 를 소송수행자로 정하여 소를 제기하고자 한다.

丁이 "행복식당" 자체를 피고로 하여 소를 제기할 수 있는지 여부를 민법상 조합의 당사자능력 관점에서 판단하고, A 가 동업자들을 대표하여 戊를 상대로 소를 제기하기 위해 필요한 민사소송법상 요건 및 그 효과에 대하여 설명하시오.

[예상][13.02-1]항소기간 도과와 소송행위의 추후보완 요건 및 절차

【문제 13.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2 억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제 1 심 법원은 심리 결과 乙의 과실을 60%로 인정하여 "乙은 甲에게 1 억 2,000 만 원을 지급하라"는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 판결서 정본은 2024. 2. 1. 甲과 乙에게 각각 적법하게 송달되었다.

乙은 위 판결에 불복하고자 하였으나, 항소장 제출 기한인 2024. 2. 15.에 갑작스러운 폭설로 인해 교통이 마비되어 법원에 출석하지 못하였고 전자소송 시스템에도 접속하지 못하여 결국 2024. 2. 16.에야 항소장을 제출하였다. 한편, 甲은 제 1 심 판결 선고 직후 乙과 만나 "더 이상 이 사건으로 다투지 않겠다"며 상소권을 포기하기로 합의하였으나, 마음을 바꿔 2024. 2. 10. 항소를 제기하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 전부 승소 판결을 받았다. 그런데 판결 이유 중에서 법원은 丙이 주장한 매매계약의 성립 시점을 丙의 주장과 다르게 판단하였다. 丙은 판결 결과(주문)에는 만족하지만, 판결 이유 중의 사실인정이 향후 다른 분쟁에 영향을 미칠 것을 우려하여 항소를 제기하고자 한다.

(물음 1) 乙이 항소기간을 도과하여 제출한 항소가 "책임질 수 없는 사유"로 인한 것인지 여부를 검토하고, 민사소송법 제 173 조에 따른 소송행위의 추후보완(추완)이 인정되기 위한 요건과 그 절차에 대하여 설명하시오.

[예상][13.02-2]상소권 포기의 효력 및 형식적 불복설에 따른 상소의 이익 인정 여부

【문제 13.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2 억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제 1 심 법원은 심리 결과 乙의 과실을 60%로 인정하여 "乙은 甲에게 1 억 2,000 만 원을 지급하라"는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 판결서 정본은 2024. 2. 1. 甲과 乙에게 각각 적법하게 송달되었다.

乙은 위 판결에 불복하고자 하였으나, 항소장 제출 기한인 2024. 2. 15.에 갑작스러운 폭설로 인해 교통이 마비되어 법원에 출석하지 못하였고 전자소송 시스템에도 접속하지 못하여 결국 2024. 2. 16.에야 항소장을 제출하였다. 한편, 甲은 제 1 심 판결 선고 직후 乙과 만나 "더 이상 이 사건으로 다투지 않겠다"며 상소권을 포기하기로 합의하였으나, 마음을 바꿔 2024. 2. 10. 항소를 제기하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 전부 승소 판결을 받았다. 그런데 판결 이유 중에서 법원은 丙이 주장한 매매계약의 성립 시점을 丙의 주장과 다르게 판단하였다. 丙은 판결 결과(주문)에는 만족하지만, 판결 이유 중의 사실인정이 향후 다른 분쟁에 영향을 미칠 것을 우려하여 항소를 제기하고자 한다.

(물음 2) 甲이 상소권 포기 합의 후 제기한 항소가 적법한지 여부를 상소권 포기의 방식 및 효력과 관련하여 논하고, 전부 승소한 丙이 판결 이유만을 다투기 위해 제기한 항소에 "상소의 이익"이 인정되는지 판례의 태도인 형식적 불복설에 근거하여 기술하시오.

[예상][14.03-1]항소심의 속심제 구조와 소멸시효 항변의 적시제출의무 위반 여부

【문제 14.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제 1 심 소송에서 乙은 대여사실 자체를 부인하였으나, 법원은 증거조사를 거쳐 甲의 주장을 인정하고 원고 전부승소 판결을 선고하였다. 乙은 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

항소심 변론기일에서 乙은 제 1 심에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로, 설령 대여사실이 인정된다 하더라도 이미 시효가 완성되어 채무가 소멸하였다는 "소멸시효 항변"을 제출하였다. 이에 대해 甲은 乙이 제 1 심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 소송을 지연시키기 위해 뒤늦게 항변을 제출하는 것이라며 이를 각하해 달라고 요청하였다.

한편, 항소심 재판부는 심리 중 제 1 심에서 제출되지 않았던 새로운 증인 丙의 진술이 사건의 핵심 열쇠라고 판단하였다. 하지만 丙은 甲의 친인척으로서 제 1 심 당시에도 충분히 증인으로 신청할 수 있었던 인물이었다. 또한 乙은 항소심 진행 중에 甲에 대하여 별도로 가지고 있던 5,000 만 원의 채권을 가지고 "상계항변"을 추가로 제출하고자 한다.

(물음 1) 민사소송법상 항소심의 구조인 "속심제"의 의의와 관련하여, 乙이 항소심에서 처음으로 제출한 "소멸시효 항변"이 적법한 공격방어방법으로서 수용될 수 있는지 여부와 민사소송법 제 285 조 및 제 412 조에 따른 제출 제한 사유(실기한 공격방어방법 등)를 근거로 논하시오.

[예상][14.03-2]항소심 변론의 범위와 상계항변의 적시제출주의 위반 여부 및 판례의 태도

【문제 14.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1 억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제 1 심 소송에서 乙은 대여사실 자체를 부인하였으나, 법원은 증거조사를 거쳐 甲의 주장을 인정하고 원고 전부승소 판결을 선고하였다. 乙은 이에 불복하여 항소를 제기하였다.

항소심 변론기일에서 乙은 제 1 심에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로, 설령 대여사실이 인정된다 하더라도 이미 시효가 완성되어 채무가 소멸하였다는 "소멸시효 항변"을 제출하였다. 이에 대해 甲은 乙이 제 1 심에서 충분히 주장할 수 있었음에도 불구하고 소송을 지연시키기 위해 뒤늦게 항변을 제출하는 것이라며 이를 각하해 달라고 요청하였다.

한편, 항소심 재판부는 심리 중 제 1 심에서 제출되지 않았던 새로운 증인 丙의 진술이 사건의 핵심 열쇠라고 판단하였다. 하지만 丙은 甲의 친인척으로서 제 1 심 당시에도 충분히 증인으로 신청할 수 있었던 인물이었다. 또한 乙은 항소심 진행 중에 甲에 대하여 별도로 가지고 있던 5,000 만 원의 채권을 가지고 "상계항변"을 추가로 제출하고자 한다.

(물음 2) 항소심에서 변론의 범위는 제 1 심 변론과 어떻게 연결되는지(변론의 집중)를 설명하고, 乙이 추가로 제출하려는 "상계항변"이 항소심의 심리 단계에서 어느 정도까지 허용되는지 판례가 제시하는 "적시제출의 원칙"과 관련하여 기술하시오.

[예상][14.04-1]피고만이 항소한 경우 불이익변경금지의 원칙 적용 여부와 항소기각의 재판 형식

【문제 14.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 乙의 책임을 인정하면서도 과실상계를 적용하여 "乙은 甲에게 1억 원을 지급하라"는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 이에 대하여 피고 乙만이 항소하였고, 원고 甲은 항소하지 않았다.

항소심 심리 결과, 재판부는 乙의 과실이 제1심판결보다 더 크다고 판단하여 손해배상액이 1억 5,000만 원이 적정하다는 결론에 도달하였다. 반면, 乙은 제1심판결이 전제한 사실관계 자체가 오인되었으므로 제1심판결을 취소하고 甲의 청구를 전부 기각해야 한다고 주장하고 있다.

또 다른 사건에서, A는 B를 상대로 소를 제기하였으나 제1심 법원은 소의 제기 요건에 흠결이 있다는 이유로 "소각하판결"을 선고하였다. A는 이에 불복하여 항소하였고, 항소심 법원은 심리 결과 제1심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 그러나 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태에서 스스로 판결(자판)을 내릴지, 아니면 다시 제1심 법원으로 사건을 돌려보낼지 검토 중이다.

(물음 1) 피고 乙만이 항소한 사례에서 항소심 법원이 제1심판결보다 乙에게 불리한 1억 5,000만 원의 지급을 명하는 판결을 선고할 수 있는지 여부를 "불이익변경금지의 원칙"과 관련하여 논하고, 만약 항소가 이유 없다고 판단될 때 항소심 법원이 내려야 할 "항소기각" 재판의 형식을 기술하시오.

[예상][14.04-2]제 1 심의 소각하판결이 부당한 경우 항소심 법원의 환송 및 재판 여부

【문제 14.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제 1 심 법원은 乙의 책임을 인정하면서도 과실상계를 적용하여 "乙은 甲에게 1억 원을 지급하라"는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 이에 대하여 피고 乙만이 항소하였고, 원고 甲은 항소하지 않았다.

항소심 심리 결과, 재판부는 乙의 과실이 제 1 심판결보다 더 크다고 판단하여 손해배상액이 1억 5,000만 원이 적정하다는 결론에 도달하였다. 반면, 乙은 제 1 심판결이 전제한 사실관계 자체가 오인되었으므로 제 1 심판결을 취소하고 甲의 청구를 전부 기각해야 한다고 주장하고 있다.

또 다른 사건에서, A는 B를 상대로 소를 제기하였으나 제 1 심 법원은 소의 제기 요건에 흠결이 있다는 이유로 "소각하판결"을 선고하였다. A는 이에 불복하여 항소하였고, 항소심 법원은 심리 결과 제 1 심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 그러나 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태에서 스스로 판결(자판)을 내릴지, 아니면 다시 제 1 심 법원으로 사건을 돌려보낼지 검토 중이다.

(물음 2) A가 제기한 항소심에서 제 1 심의 소각하판결이 부당하다고 인정되는 경우, 항소심 법원이 사건을 반드시 제 1 심 법원으로 환송해야 하는지(필수적 환송) 아니면 직접 본안판결을 할 수 있는지 여부를 민사소송법 제 418 조의 규정과 "심급의 이익" 관점에서 설명하시오.

[예상][15.02-1]상고이유서 제출기한 도과 후 제출된 절대적 상고이유의 심리 가능성 여부

【문제 15.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제 1 심과 항소심에서 모두 승소하였다. 항소심 판결은 2024. 3. 1. 乙에게 송달되었고, 乙은 항소심 판결 중 사실인정에 채증법칙 위반의 잘못이 있고 대여금의 소멸시효가 완성되었음을 주장하며 상고를 제기하고자 한다.

그런데 乙은 상고장 제출 당시 상고이유를 기재하지 않았고, 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20 일이 지나도록 상고이유서를 제출하지 않았다. 그 후 乙은 뒤늦게 상고이유서를 제출하면서, 항소심 판결에 관여한 판사 A가 제 1 심 판결에도 관여하여 민사소송법 제 424 조 제 1 항 제 1 호의 "법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때"에 해당한다는 점을 새로이 주장하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소를 제기하였으나 항소심에서 패소하였다. 丙은 상고심에서 항소심 판결이 "이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때"에 해당한다며 상고하였다. 그런데 대법원은 심리 중 丙의 상고이유와는 별개로, 이 사건 항소심 재판의 전제가 된 소송대리권의 흠결이나 전속관할 위반 여부 등에 대해 의문을 갖게 되었다.

(물음 1) 乙이 상고이유서 제출기한을 도과하여 제출한 상고이유서에 기재된 "절대적 상고이유(판결에 관여할 수 없는 법관의 관여)"를 상고심 법원이 심리할 수 있는지 여부를 민사소송법 제 429 조(상고이유서를 내지 아니한 경우의 처분)와 관련하여 논하시오.

[예상][15.02-2]상고심의 직권조사사항의 근거와 한계에 관한 고찰

【문제 15.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제 1 심과 항소심에서 모두 승소하였다. 항소심 판결은 2024. 3. 1. 乙에게 송달되었고, 乙은 항소심 판결 중 사실인정에 채증법칙 위반의 잘못이 있고 대여금의 소멸시효가 완성되었음을 주장하며 상고를 제기하고자 한다.

그런데 乙은 상고장 제출 당시 상고이유를 기재하지 않았고, 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20 일이 지나도록 상고이유서를 제출하지 않았다. 그 후 乙은 뒤늦게 상고이유서를 제출하면서, 항소심 판결에 관여한 판사 A가 제 1 심 판결에도 관여하여 민사소송법 제 424 조 제 1 항 제 1 호의 "법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때"에 해당한다는 점을 새로이 주장하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소를 제기하였으나 항소심에서 패소하였다. 丙은 상고심에서 항소심 판결이 "이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때"에 해당한다며 상고하였다. 그런데 대법원은 심리 중 丙의 상고이유와는 별개로, 이 사건 항소심 재판의 전제가 된 소송대리권의 흠결이나 전속관할 위반 여부 등에 대해 의문을 갖게 되었다.

(물음 2) 상고심이 원칙적으로 상고이유서에 기재된 범위 내에서만 심리하는 법률심임에도 불구하고, 丙의 사례와 같이 상고이유에 포함되지 않은 소송요건이나 전속관할 위반 등의 사항을 대법원이 직권으로 조사하여 판단할 수 있는지 그 근거와 한계에 대하여 기술하십시오.

[예상][15.03-1]상고이유서 제출기한 도과에 따른 대법원의 조치와 직권조사사항 포함 시 재판 결과의 변화

【문제 15.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 피고 乙은 이에 불복하여 2024. 4. 1. 상고장을 제출하였고, 대법원은 2024. 4. 15. 乙에게 상고기록접수통지서를 송달하였다. 乙은 상고이유서를 작성하던 중 질병으로 입원하게 되어, 통지서를 받은 날로부터 21 일째 되는 날에야 상고이유서를 우체국에 접수하였다.

한편, 乙이 제출한 상고이유서에는 "원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다"는 내용이 포함되어 있었다. 대법원은 이 사건이 상고심절차에 관한 특례법 제 4 조에서 정한 심리불속행 사유에 해당하는지 여부를 검토하고 있다.

또한, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 손해배상을 청구하였으나 항소심에서 기각되었다. 丙은 상고심에서 항소심이 판단하지 않은 새로운 사실관계인 "丁의 추가적인 불법행위"를 주장하며 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 있는지 확인 중이다.

(물음 1) 乙이 상고기록접수통지를 받은 날로부터 20 일의 기간을 도과하여 상고이유서를 제출한 경우, 대법원이 민사소송법 제 429 조에 따라 취해야 할 조치와 만약 乙이 제출한 상고이유서에 "직권조사사항"에 해당하는 내용이 포함되어 있다면 재판 결과가 달라질 수 있는지 논하시오.

[예상][15.03-2]심리불속행 제도의 취지 및 범위와 상고심에서 새로운 사실 및 증거 제출의 허용 여부

【문제 15.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 피고 乙은 이에 불복하여 2024. 4. 1. 상고장을 제출하였고, 대법원은 2024. 4. 15. 乙에게 상고기록접수통지서를 송달하였다. 乙은 상고이유서를 작성하던 중 질병으로 입원하게 되어, 통지서를 받은 날로부터 21 일째 되는 날에야 상고이유서를 우체국에 접수하였다.

한편, 乙이 제출한 상고이유서에는 "원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다"는 내용이 포함되어 있었다. 대법원은 이 사건이 상고심절차에 관한 특례법 제 4 조에서 정한 심리불속행 사유에 해당하는지 여부를 검토하고 있다.

또한, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 손해배상을 청구하였으나 항소심에서 기각되었다. 丙은 상고심에서 항소심이 판단하지 않은 새로운 사실관계인 "丁의 추가적인 불법행위"를 주장하며 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 있는지 확인 중이다.

(물음 2) 상고심절차에 관한 특례법상 "심리불속행" 제도의 취지와 적용 범위를 설명하고, 丙의 사례와 같이 상고심에서 새로운 사실이나 증거를 제출하는 것이 법률심의 원칙상 허용되는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 기술하시오.

[예상][15.04-1]파기환송 판결의 기속력 및 범위와 사실관계 변동 시 기속력의 한계

【문제 15.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제 1 심에서는 승소하였으나, 항소심에서는 乙의 소멸시효 항변이 받아들여져 패소하였다. 甲은 이에 불복하여 상고하였고, 대법원은 심리결과 항소심이 소멸시효 중단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단하였다. 이에 대법원은 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 심리하도록 하기 위해 원심법원인 고등법원으로 환송하는 판결을 선고하였다.

파기환송 판결을 받은 환송 후 원심법원은 재판을 다시 진행하게 되었다. 그런데 환송 후 원심법원의 재판부는 대법원이 파기 사유로 삼았던 법리적 판단이 최근의 다른 유사 사건에 대한 대법원 전원합의체 판결의 취지와 배치된다고 생각하여, 대법원의 기속력에 반하여 기존 항소심 판결과 동일한 취지로 甲의 청구를 기각하는 판결을 내리고자 한다.

한편, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 丁이 상고하였으나 대법원은 상고이유가 없다고 판단하여 상고기각 판결을 선고하였다. 그 후 丙은 상고심 재판 과정에서 대법원이 중요한 증거를 판단에서 누락하였다고 대법원에 다시 한번 판단을 구해달라고 요청하고 있다.

(물음 1) 대법원이 원심판결을 파기하고 사건을 환송한 경우, 환송을 받은 법원이 대법원의 파기이유가 된 사실상 및 법률상 판단에 기속되는지 여부(기속력)와 그 범위에 대하여 설명하고, 만약 환송 후 새로운 증거가 제출되어 사실관계가 변동된 경우에도 여전히 대법원의 판단에 구속되는지 논하시오.

[예상][15.04-2]파기자판의 요건 및 상고기각 판결 확정 후의 불복 방법

【문제 15.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제 1 심에서는 승소하였으나, 항소심에서는 乙의 소멸시효 항변이 받아들여져 패소하였다. 甲은 이에 불복하여 상고하였고, 대법원은 심리결과 항소심이 소멸시효 중단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다고 판단하였다. 이에 대법원은 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 심리하도록 하기 위해 원심법원인 고등법원으로 환송하는 판결을 선고하였다.

파기환송 판결을 받은 환송 후 원심법원은 재판을 다시 진행하게 되었다. 그런데 환송 후 원심법원의 재판부는 대법원이 파기 사유로 삼았던 법리적 판단이 최근의 다른 유사 사건에 대한 대법원 전원합의체 판결의 취지와 배치된다고 생각하여, 대법원의 기속력에 반하여 기존 항소심 판결과 동일한 취지로 甲의 청구를 기각하는 판결을 내리고자 한다.

한편, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 丁이 상고하였으나 대법원은 상고이유가 없다고 판단하여 상고기각 판결을 선고하였다. 그 후 丙은 상고심 재판 과정에서 대법원이 중요한 증거를 판단에서 누락하였다고 대법원에 다시 한번 판단을 구해달라고 요청하고 있다.

(물음 2) 대법원이 원심판결을 파기할 때 반드시 사건을 환송해야 하는지, 아니면 직접 종국판결을 내릴 수 있는 "파기자판"의 요건은 무엇인지 기술하시오. 또한 丙의 사례와 같이 상고기각 판결이 확정된 후 대법원 판결의 당부(當否)를 일반적인 상소 절차로 다시 다룰 수 있는지 여부를 설명하시오.

[예상][16.02-1]소장각하명령에 대한 항고절차 및 항고법원의 조치

【문제 16.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 제 1 심 법원은 소장이 접수된 후 인지가 첨부되지 않았음을 이유로 재판장이 보정명령을 내렸음에도 甲이 응하지 않자 소장각하명령을 내렸다. 이에 불복하고자 하는 甲은 소장각하명령 정본을 송달받은 날로부터 1 주일 이내에 "항고장"을 작성하여 항고법원이 아닌 원심법원에 제출하였다.

그런데 甲이 제출한 항고장에는 항고이유가 기재되어 있지 않았으며, 별도의 항고이유서도 기재 기한 내에 제출되지 않았다. 원심법원의 재판장은 항고장에 항고이유가 없음을 발견하였으나, 이를 즉시 각하하지 않고 사건 기록을 항고법원으로 보냈다. 항고법원은 기록을 송부받은 후 甲에게 항고이유를 소명할 것을 요구하는 심리 절차를 진행하고자 한다.

한편, 丙은 丁과의 소송비용액확정 절차에서 법원이 내린 결정에 불복하여 즉시항고를 제기하였다. 丙은 즉시항고장에 항고이유를 적지 않았으나, 항고장을 제출한 날로부터 10 일 이내에 구체적인 항고이유를 담은 항고이유서를 원심법원에 제출하였다. 丁은 丙이 항소와 달리 항고이유서를 법정 기한 내에 제출하지 않았으므로 해당 항고가 부적법하다고 주장하고 있다.

(물음 1) 甲이 항고장을 항고법원이 아닌 원심법원에 제출한 것이 적법한 절차인지 검토하고, 항고장에 항고이유가 기재되지 않았음에도 원심재판장이 보정명령이나 각하명령을 내리지 않은 경우 항고법원이 취해야 할 심리 방식과 조치에 대하여 논하시오.

[예상][16.02-2]즉시항고의 항고이유서 제출 기한의 성질과 효과 및 각하 가능성

【문제 16.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하였으나, 제 1 심 법원은 소장이 접수된 후 인지가 첨부되지 않았음을 이유로 재판장이 보정명령을 내렸음에도 甲이 응하지 않자 소장각하명령을 내렸다. 이에 불복하고자 하는 甲은 소장각하명령 정본을 송달받은 날로부터 1 주일 이내에 "항고장"을 작성하여 항고법원이 아닌 원심법원에 제출하였다.

그런데 甲이 제출한 항고장에는 항고이유가 기재되어 있지 않았으며, 별도의 항고이유서도 기재 기한 내에 제출되지 않았다. 원심법원의 재판장은 항고장에 항고이유가 없음을 발견하였으나, 이를 즉시 각하하지 않고 사건 기록을 항고법원으로 보냈다. 항고법원은 기록을 송부받은 후 甲에게 항고이유를 소명할 것을 요구하는 심리 절차를 진행하고자 한다.

한편, 丙은 丁과의 소송비용액확정 절차에서 법원이 내린 결정에 불복하여 즉시항고를 제기하였다. 丙은 즉시항고장에 항고이유를 적지 않았으나, 항고장을 제출한 날로부터 10 일 이내에 구체적인 항고이유를 담은 항고이유서를 원심법원에 제출하였다. 丁은 丙이 항소와 달리 항고이유서를 법정 기한 내에 제출하지 않았으므로 해당 항고가 부적법하다고 주장하고 있다.

(물음 2) 즉시항고를 제기한 丙의 사례와 관련하여, 민사소송법 제 445 조에 규정된 "항고이유서 제출 기한"의 성질과 이를 준수하지 못했을 때의 효과를 항소이유서 제출 절차와 비교하여 설명하고, 丁의 주장대로 항고이유서 미제출을 이유로 곧바로 항고각하 결정을 내릴 수 있는지 여부를 기술하시오.

[예상][17.02-1]재심의 소송물 이론에 따른 재심사유의 관계 및 본안 심리 절차의 구조

【문제 17.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 2023. 5. 1. 확정되었다. 그런데 2024. 6. 1. 乙은 위 소송의 핵심 증거였던 매매계약서가 甲에 의해 위조되었다는 사실을 증명하는 형사판결이 확정되었음을 알게 되었다. 이에 乙은 2024. 6. 15. 민사소송법 제 451 조 제 1 항 제 6 호를 재심사유로 하여 재심의 소를 제기하였다.

乙은 재심청구취지에 "확정판결을 취소하고, 원고 甲의 청구를 기각한다"는 내용을 담았으며, 재심사유로 증거서류의 위조뿐만 아니라 "판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락하였다"는 점(동조 제 1 항 제 9 호)도 함께 주장하였다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 패소 판결을 받고 재심을 제기하였으나, 재심법원은 심리 결과 재심사유가 인정되지 않는다는 이유로 재심기각 판결을 선고하였다. 丙은 이 재심기각 판결에 대해서도 다시 재심사유가 존재한다고 판단할 경우 본안 심리에 들어가는 절차적 구조에 대하여 설명하시오.

(물음 1) 재심의 소송물을 "재심사유(본안전 소송물)"와 "재심대상판결의 당부(본안 소송물)"로 구분하는 견해에 근거하여, 乙이 주장하는 두 가지 재심사유가 하나의 재심의 소에서 어떠한 관계를 갖는지 기술하고, 재심법원이 재심사유가 존재한다고 판단할 경우 본안 심리에 들어가는 절차적 구조에 대하여 설명하시오.

[예상][17.02-2]재심제기기간의 기산점 판단 및 재심판결에 대한 재심의 소송물 확정

【문제 17.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 2023. 5. 1. 확정되었다. 그런데 2024. 6. 1. 乙은 위 소송의 핵심 증거였던 매매계약서가 甲에 의해 위조되었다는 사실을 증명하는 형사판결이 확정되었음을 알게 되었다. 이에 乙은 2024. 6. 15. 민사소송법 제 451 조 제 1 항 제 6 호를 재심사유로 하여 재심의 소를 제기하였다.

乙은 재심청구취지에 "확정판결을 취소하고, 원고 甲의 청구를 기각한다"는 내용을 담았으며, 재심사유로 증거서류의 위조뿐만 아니라 "판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락하였다"는 점(동조 제 1 항 제 9 호)도 함께 주장하였다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 패소 판결을 받고 재심을 제기하였으나, 재심법원은 심리 결과 재심사유가 인정되지 않는다는 이유로 재심기각 판결을 선고하였다. 丙은 이 재심기각 판결에 대해서도 다시 재심사유가 존재한다며 "재심판결에 대한 재심"을 제기하고자 한다.

(물음 2) 재심의 소는 재심사유를 안 날로부터 30 일 이내에 제기하여야 하는바, 乙이 주장하는 "증거서류의 위조"와 "판단누락" 각각에 대한 재심제기 기간의 기산점이 동일한지 여부를 판단하시오. 또한 丙의 사례와 같이 재심기각 판결에 대하여 다시 재심을 제기하는 경우의 소송물 확정 문제를 재심의 소송물 이론과 관련하여 논하시오.

[예상][17.03-1]재심사유의 보충성 원칙 위배 여부 및 재심대상의 확정 원칙

【문제 17.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제 1 심에서 승소하였다. 乙은 이에 불복하여 항소하였으나 항소심에서도 패소하였고, 상고를 제기하였으나 대법원에서 상고기각 판결이 선고되어 2023. 8. 1. 판결이 최종 확정되었다. 이후 2024. 9. 1. 乙은 항소심 당시 자신의 소송대리인이었던 A가 상대방 甲과 공모하여 乙에게 불리한 진술을 하는 등 대리권의 흠결이 있었음을 알게 되었다.

乙은 2024. 9. 20. 항소심 판결에 대하여 재심의 소를 제기하고자 한다. 그런데 확인 결과 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하고 항소이유서 등에 이를 언급하며 다툰 사실이 있었다. 또한 乙은 항소심 판결뿐만 아니라 대법원의 상고기각 판결에 대해서도 재심사유가 존재한다며 동시에 재심을 제기하려 한다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 "화해권고결정"을 받아 확정되었으나, 이후 그 결정의 기초가 된 증거가 위조되었음을 발견하였다. 丙은 일반적인 판결에 대한 재심 절차에 따라 화해권고결정에 대한 재심의 소를 제기할 수 있는지 여부를 고민하고 있다.

(물음 1) 乙이 주장하는 재심사유인 "대리권의 흠결"이 민사소송법 제 451 조 제 1 항 단서의 보충성 원칙에 위배되는지 여부를 乙이 항소심에서 이를 주장하였던 사정과 관련하여 논하고, 항소심 판결과 상고기각 판결이 모두 존재하는 경우 재심 대상의 확정(재심의 소의 대상)에 관한 원칙을 설명하시오.

[예상][17.03-2]재심제기기간의 적법성 판단 및 준재심의 요건과 절차

【문제 17.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제 1 심에서 승소하였다. 乙은 이에 불복하여 항소하였으나 항소심에서도 패소하였고, 상고를 제기하였으나 대법원에서 상고기각 판결이 선고되어 2023. 8. 1. 판결이 최종 확정되었다. 이후 2024. 9. 1. 乙은 항소심 당시 자신의 소송대리인이었던 A가 상대방 甲과 공모하여 乙에게 불리한 진술을 하는 등 대리권의 흠결이 있었음을 알게 되었다.

乙은 2024. 9. 20. 항소심 판결에 대하여 재심의 소를 제기하고자 한다. 그런데 확인 결과 乙은 항소심 재판 과정에서 이미 A의 대리권 행사에 문제가 있음을 인지하고 항소이유서 등에 이를 언급하며 다툰 사실이 있었다. 또한 乙은 항소심 판결뿐만 아니라 대법원의 상고기각 판결에 대해서도 재심사유가 존재한다며 동시에 재심을 제기하려 한다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 소송에서 "화해권고결정"을 받아 확정되었으나, 이후 그 결정의 기초가 된 증거가 위조되었음을 발견하였다. 丙은 일반적인 판결에 대한 재심 절차에 따라 화해권고결정에 대한 재심의 소를 제기할 수 있는지 여부를 고민하고 있다.

(물음 2) 재심제기기간의 준수 여부와 관련하여, 乙이 재심사유를 "안 날"로부터 30 일 이내에 소를 제기하였으나 판결 확정 후 1 년이 경과한 경우 재심의 적법성을 판단하시오. 또한 丙의 사례와 같이 화해권고결정이나 확정된 지급명령 등 판결이 아닌 준재심 대상에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있는지 그 요건과 절차를 기술하시오.

[예상][17.04-1]재심절차의 본안심리에서 새로운 공격방어방법 제출 가능성 및 심판 범위

【문제 17.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 확정되었다. 이후 乙은 판결의 기초가 된 서류가 위조되었음을 이유로 재심의 소를 제기하였다. 재심법원은 심리 결과 乙이 주장하는 재심사유가 인정된다고 판단하여 본안 심리에 착수하였다.

본안 심리 과정에서 乙은 전소(원래의 소송)에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로 "취득시효 완성"을 주장하였다. 이에 대해 甲은 재심절차는 확정된 판결의 부당함을 시정하는 비상구제수단이므로 전소의 변론종결 전까지 제출했어야 할 공격방어방법을 새로이 제출하는 것은 허용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 판결이 확정된 후 재심을 제기하여 "재심대상판결을 취소하고 원고 丁의 청구를 기각한다"는 내용의 재심판결을 받아냈다. 그런데 재심판결이 확정되기 전, 丁은 재심대상판결(전소 판결)에 기하여 이미 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수해 간 상태였다. 丙은 재심판결을 근거로 丁에게 기집행된 대금의 반환을 구하고자 한다.

(물음 1) 재심법원이 재심사유가 있다고 인정하여 본안 심리를 진행할 때, 당사자가 전소의 변론종결 전의 사유를 새로운 공격방어방법으로 제출할 수 있는지 여부를 재심절차의 성격(소송의 부활)과 관련하여 논하고, 재심법원의 심판 범위가 재심사유로 주장된 범위에 한정되는지 여부를 기술하시오.

[예상][17.04-2]재심대상판결의 취소에 따른 강제집행 결과의 원상회복청구 방법 및 요건

【문제 17.4】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 승소 판결을 받았고, 이 판결은 확정되었다. 이후 乙은 판결의 기초가 된 서류가 위조되었음을 이유로 재심의 소를 제기하였다. 재심법원은 심리 결과 乙이 주장하는 재심사유가 인정된다고 판단하여 본안 심리에 착수하였다.

본안 심리 과정에서 乙은 전소(원래의 소송)에서 주장하지 않았던 새로운 방어방법으로 "취득시효 완성"을 주장하였다. 이에 대해 甲은 재심절차는 확정된 판결의 부당함을 시정하는 비상구제수단이므로 전소의 변론종결 전까지 제출했어야 할 공격방어방법을 새로이 제출하는 것은 허용되지 않는다고 맞서고 있다.

한편, 丙은 丁을 상대로 한 판결이 확정된 후 재심을 제기하여 "재심대상판결을 취소하고 원고 丁의 청구를 기각한다"는 내용의 재심판결을 받아냈다. 그런데 재심판결이 확정되기 전, 丁은 재심대상판결(전소 판결)에 기하여 이미 丙의 재산을 강제집행하여 대금을 회수해 간 상태였다. 丙은 재심판결을 근거로 丁에게 기집행된 대금의 반환을 구하고자 한다.

(물음 2) 재심판결에 의해 재심대상판결이 취소된 경우, 이미 취소된 판결에 기하여 집행된 결과에 대하여 丙이 재심절차 내에서 직접 원상회복을 청구할 수 있는 방법(민사소송법 제 461 조)과 그 요건에 대하여 설명하시오.

[예상][17.05-1]확정된 화해권고결정에 대한 준재심의 소의 요건과 재심 규정의 준용 범위

【문제 17.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였고, 법원은 소송 계속 중 양 당사자의 합의를 이끌어내기 위해 "화해권고결정"을 내렸다. 甲과 乙 모두 결정서를 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의를 신청하지 않아 위 결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되었다. 그런데 3개월 뒤 乙은 위 화해권고결정의 기초가 된 갑 제출의 영수증이 위조된 것임을 알게 되었다.

한편, 丙은 丁을 상대로 물품대금 지급을 구하는 "지급명령"을 신청하였고, 丁이 이의를 제기하지 않아 지급명령이 확정되었다. 그러나 이후 丁은 丙이 지급명령 신청 당시 丁의 주소를 허위로 기재하여 송달받지 못하게 함으로써 방어할 기회를 박탈당했다는 사실을 깨달았다. 丁은 이미 확정된 지급명령의 효력을 제거하고자 한다.

또한, 소송법상 "조정"이 성립하여 조정조서가 작성된 경우에도 당사자 일방이 조정 성립 과정에 중대한 절차적 하자가 있음을 이유로 그 효력을 다투려 하고 있다. 이들은 모두 일반적인 재심의 소가 아닌 "준재심"의 방법으로 구제받을 수 있는지 의문이다.

(물음 1) 확정된 화해권고결정에 대하여 乙이 취할 수 있는 불복 방법인 "준재심의 소"의 요건을 민사소송법 제 461 조와 관련하여 기술하고, 재심의 소에 관한 규정이 준재심 절차에 어느 정도까지 준용되는지 그 범위에 대하여 설명하시오.

[예상][17.05-2]확정된 지급명령에 대한 준재심 제기 가능성 및 조서의 특수성에 따른 준재심 사유의 검토

【문제 17.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였고, 법원은 소송 계속 중 양 당사자의 합의를 이끌어내기 위해 "화해권고결정"을 내렸다. 甲과 乙 모두 결정서를 송달받은 날로부터 2 주 이내에 이의를 신청하지 않아 위 결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되었다. 그런데 3 개월 뒤 乙은 위 화해권고결정의 기초가 된 갑 제출의 영수증이 위조된 것임을 알게 되었다.

한편, 丙은 丁을 상대로 물품대금 지급을 구하는 "지급명령"을 신청하였고, 丁이 이의를 제기하지 않아 지급명령이 확정되었다. 그러나 이후 丁은 丙이 지급명령 신청 당시 丁의 주소를 허위로 기재하여 송달받지 못하게 함으로써 방어할 기회를 박탈당했다는 사실을 깨달았다. 丁은 이미 확정된 지급명령의 효력을 제거하고자 한다.

또한, 소송법상 "조정"이 성립하여 조정조서가 작성된 경우에도 당사자 일방이 조정 성립 과정에 중대한 절차적 하자가 있음을 이유로 그 효력을 다투려 하고 있다. 이들은 모두 일반적인 재심의 소가 아닌 "준재심"의 방법으로 구제받을 수 있는지 의문이다.

(물음 2) 丙이 丁을 상대로 얻은 확정된 지급명령에 대하여 丁이 준재심을 제기할 수 있는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 판단하고, 조정조서나 재판상 화해와 같이 "판결"이 아닌 처분권주의가 적용되는 조서에 대한 준재심 사유의 특수성을 재심사유와 비교하여 논하시오.